

Anhang:

I. Grundlagen der Handlungsempfehlungen zur Minimierung von kurzfristigen Störungen durch Forstwirtschaft und Jagd

Folgende Handlungsempfehlungen dienen der Konkretisierung der Maßnahmen zur Minimierung von kurzfristig wirksamen Störeinflüssen, z. B. durch Waldarbeiten (Maßnahme S3) und Jagd (Maßnahme S4). Dafür ist eine zeitliche und räumliche Differenzierung notwendig.

Zeitliche Differenzierung

Da Störungen im Winter zu hohen Energieverlusten beim Auerhuhn führen können, gilt der Winter (01.12. bis 28.02.) als störungsempfindliche Zeit. Darüber hinaus gilt die Reproduktionszeit (01.03. bis 15.07.) als besonders störungsempfindliche Zeit, da es in Folge von Störungen oder Nestraub zu einem verminderten Aufzuchterfolg kommen kann. Im Zeitraum vom 16.07. bis 30.11. sind Störungen durch beispielsweise jagdliche, forstwirtschaftliche Maßnahmen oder touristische Aktivitäten als weniger kritisch zu betrachten.

Räumliche Differenzierung

Flächenbezogen können Auerhühner durch kurzzeitig wirkende Störfaktoren nur dort gestört werden, wo sie **aktuell vorkommen** (aktuelles Auerhuhnvorkommen)¹. Als Anhalt kann das Kerngebiet des Auerhuhnvorkommens herangezogen werden. Aber auch außerhalb des Kerngebiets können Auerhühner, insbesondere im Randbereich des Vorkommens, präsent sein. Innerhalb der Vorrangflächen sind Reproduktionsbereiche naturschutzrechtlich von besonderer Bedeutung.

Abgrenzung der Reproduktionsbereiche

Die Abgrenzung der Reproduktionsbereiche stellt sicher, dass bei Beachtung der nachfolgenden Hinweise während der Reproduktionszeit (01.03. bis 15.07.) in dem jeweiligen Jahr keine Beeinträchtigungen der Auerhühner von forstli-

chen Maßnahmen oder jagdlichen Aktivitäten ausgehen. Die genutzten Reproduktionsbereiche stellen nur einen Bruchteil des tatsächlichen Auerhuhnvorkommens dar.

Diese Reproduktionsbereiche werden von Waldbewirtschafterinnen und Waldbewirtschaftern, sofern Aktivitäten mit Störwirkung in den Vorrangflächen vorgesehen sind, und den Jägerinnen und Jägern, sofern auf Vorrangflächen eine Bewegungsjagd vorgesehen ist, unter Einbeziehung aller vorhandenen Daten und den unten genannten fachlichen Kriterien abgegrenzt. Hierzu gehören die Daten des Auerhuhnmonitorings der FVA sowie die Kenntnis der örtlichen Akteurinnen und Akteure, wie z. B. Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, Revierleiterinnen und Revierleiter, Wildtierbeauftragte sowie Jägerinnen und Jäger. Diese Abgrenzung kann im Privatwald mit Unterstützung der örtlich zuständigen Revierleitung der unteren Forstbehörden bzw. Kommunen erfolgen. Die Abgrenzung wird dadurch erleichtert, dass Auerhuhnnachweise stetig dokumentiert und im Rahmen des Auerhuhnmonitorings (gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 JWMG) zeitnah an die FVA weitergeleitet werden.

Die Abgrenzung muss so erfolgen, dass sie mindestens das Balzgebiet sowie Orte aktueller Nistfunde oder Nachweise von Gesperren (z. B. Sichtung, Federfund) zuzüglich eines Puffers von etwa 350 m rund um diese Orte beinhaltet. Zusätzlich soll die Abgrenzung innerbetrieblich auf einer Karte dokumentiert werden.

¹ Als Aktuelle Auerhuhnvorkommen gelten alle über die Wildtiermonitoringdatenbank eingetragenen Punktnachweise mit einem Puffer von 300 m um den Punktnachweis und sind unabhängig von den Flächenkategorien des Flächenkonzeptes.

Gefährdungsanalyse in Reproduktionsbereichen bei größeren Schadereignissen

Treten Schadereignisse auf, die eine zufällige Nutzung zwischen dem 01.03. bis 15.07. aus Gründen des Waldschutzes bedingen, wird in Reproduktionsbereichen eine Gefährdungsanalyse für das Auerhuhn durchgeführt. Sie entspricht in Natura 2000-Gebieten der gesetzlich vorgeschriebenen Vor-/Verträglichkeitsprüfung. Die untere Naturschutzbehörde ist grundsätzlich mit einzubinden.

Bei der Gefährdungsanalyse ist wie folgt vorzugehen:

Zunächst ist zu prüfen, ob sich der Eingriff im Bereich der Vorrangflächen befindet. Die Auskunft darüber kann bei der unteren Forstbehörde eingeholt werden.

Liegt der betroffene Bestand außerhalb der Vorrangflächen und sind keine jüngeren Auerhuhnnachweise in diesem Bereich bekannt, ist die Hiebsmaßnahme ohne Einschränkung möglich. Liegt der betroffene Bestand innerhalb der Vorrangflächen, muss geprüft werden, ob das Gebiet dem Auerhuhn als Reproduktionsbereich dient.

Wenn kein Reproduktionsnachweis auf der betroffenen Fläche bekannt ist, soll zusätzlich ein Flächenbegang durch die Revierleiterin bzw. den Revierleiter oder durch eine geeignete Person im Umkreis von 350 m um den Eingriffsort durchgeführt und dokumentiert werden (ggf. kann die FVA oder der/die zuständige Wildtierbeauftragte hinzugezogen werden). Zusätzlich werden Informationen aus den entsprechenden regionalen Netzwerken (Befragung von bspw. lokalen Jägerinnen und Jägern, Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, Revierleiterinnen und Revierleitern, Wildtierbeauftragten oder FVA) eingeholt und berücksichtigt. Durch den Begang soll ausgeschlossen werden, dass die Fläche derzeit von Auerhühnern genutzt wird. Wird dabei ein Nachweis auf aktuell vorkommende Auerhühner erbracht, muss davon ausgegangen werden, dass die betroffene Fläche oder daran angrenzende Flächen zur Reproduktion genutzt werden (siehe Abschnitt „Abgrenzung der Reproduktionsbereiche“, S. 17.).

Sind Balzaktivität oder Reproduktionsnachweise bekannt oder werden diese im Rahmen eines Begangs erbracht, sind forstbetriebliche Maßnahmen ausschließlich zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zum Schutz erheblicher Sachwerte möglich. Im Regelfall ist davon auszugehen, dass die Aspekte des Auerhuhnschutzes auf diesen Flächen überwiegen.

Für kurative Hiebsmaßnahmen bis zu einer Eingriffsstärke von 100 Efm zum Zwecke des Waldschutzes genügt unter Vorlage der dokumentierten und vollständig durchgeführten Gefährdungsanalyse eine Anzeige der Maßnahme bei der unteren Naturschutzbehörde, wenn die einschlägigen Maßnahmen nach Befallsbeginn sowie bei Vorhandensein von Brutanlagen rindenbrütender Borkenkäfer durchgeführt werden und die Maßnahmen unter bestimmten Rahmenbedingungen des Waldschutzes zwingend erforderlich sind. Dies ist der Fall, wenn der Witterungsverlauf (warm und trocken) die Bestandssituation und das Klima (insbesondere in Abhängigkeit von der Höhenlage) eine Ausbreitung von Primärschädlingen begünstigen und damit ein Borkenkäferisiko eingetreten ist **und** der Käfer noch nicht ausgeflogen ist **und** bei großflächiger Massenvermehrung des Borkenkäfers die Schadholzaufarbeitung im umliegenden Wald zunächst auf andere Gebiete als die Reproduktionsbereiche des Auerhuhns priorisiert und gelenkt wird.

Bei umfangreicheren kurativen Maßnahmen (Eingriffe mit über 100 Efm in einem Befallsherd) kann in Reproduktionsbereichen eine erhebliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden. Daher ist im Bereich der Vorrangflächen ab dieser Eingriffsstärke eine Beteiligung der unteren Naturschutzbehörde zur Entscheidung über das weitere Vorgehen erforderlich.

Wenn der Borkenkäfer bereits ausgeflogen ist, ist von Hiebsmaßnahmen abzusehen, da das Befallsrisiko umliegender Bestände dann nicht mehr zu beeinflussen ist.

II. Handlungsempfehlungen für die Forstwirtschaft

Minimierung der Störeinflüsse durch Waldarbeiten

Das Auerhuhn ist aufgrund seines schlechten Erhaltungszustands gemäß der Vogelschutzrichtlinie und dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt (§ 44 BNatSchG). Grundsätzlich sind Waldarbeiten so durchzuführen, dass Störungen von Auerhühnern vermieden bzw. minimiert werden und keine negative Wirkung auf Auerhühner verursachen. Eine Differenzierung der Waldarbeiten muss dabei entsprechend der Richtlinie zur Minimierung des Störeinflusses durch Waldarbeiten vorgenommen werden.

Beim Bau und Ausbau von Forst- und Maschinenwegen sind die „Hinweise zum forst- und naturschutzrechtlich konformen Vorgehen bei Erschließungsmaßnahmen im Wald“ (ForstBW – Praxis 2017)² zu beachten. In Natura 2000-Gebieten müssen Eingriffe in die Natur, wie bspw. eine umfangreichere Befestigung von Maschinenwegen oder eine Hiebsmaßnahme, gem. Art. 6 Abs. 1 FFH-RL und gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG auf Verträglichkeit (FFH-Verträglichkeitsprüfung, Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL) hin geprüft werden. Sofern die nachfolgend dargestellte Richtlinie zur Minimierung des Störeinflusses durch Waldarbeiten beachtet wird, bleibt es in der Regel bei der Vorprüfung. Außerhalb der Vogelschutzgebiete fällt ggf. eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung an.

Richtlinie zur Minimierung des Störeinflusses durch Waldarbeiten

Im Folgenden wird beschrieben unter welchen Voraussetzungen Waldarbeiten durchgeführt werden können.

1. Im Zeitraum vom 16.07. bis einschließlich 30.11. sind Auerhühner durch Störungen, die von Waldarbeiten ausgehen, wenig gefährdet. In diesem Zeitraum ist von Störungen des Auerhuhns durch die üblichen forstwirtschaftlichen Maßnahmen nicht auszugehen.
2. In der winterkalten Zeit vom 01.12. bis 28.02. können Störungen und die dadurch verursachten Fluchtbewegungen einen hohen Energieverlust bedeuten, der letztlich das Überleben der Tiere gefährdet. Sollen innerhalb dieses Zeitraums im Bereich der Vorrangflächen Waldarbeiten durchgeführt werden, sind folgende Maßgaben zu beachten:
 1. Überprüfen, ob auf der Eingriffsfläche aktuelle Hinweise auf Auerhuhnvorkommen bekannt sind. Dazu informiert sich die Bewirtschafterin oder der Bewirtschafter bspw. bei der unteren Forstbehörde, den Wildtierbeauftragten oder örtlich bekannten Expertinnen und Experten. Zur Absicherung wird ein Waldbegang vor Hiebsbeginn empfohlen. Die Überprüfung ist zu dokumentieren.
 2. Sind keine Hinweise auf aktuelle Auerhuhnvorkommen auf der Fläche bekannt oder werden keine Auerhuhnnachweise gefunden, können die Waldarbeiten durchgeführt werden.
 3. Liegen aktuelle Hinweise auf Vorkommen des Auerhuhns für die Maßnahmenfläche vor, ist zu prüfen, ob die Maßnahme zwischen dem 16.07. und 30.11. durchgeführt werden kann. Nur aus gewichtigen Gründen (vgl. Anhang I) sollten Waldarbeiten in diesem Zeitraum auf Flächen, auf denen die Anwesenheit der Tiere sehr wahrscheinlich ist, erfolgen. Die Arbeiten sollten dann außerhalb der Nachtzeiten stattfinden und, soweit möglich, im Umfang begrenzt werden.
3. In der Reproduktionszeit vom 01.03. bis 15.07. können im Bereich der Vorrangflächen und außerhalb von bekannten Reproduktionsbereichen Waldarbeiten wie Wertästung, Pflanzung, Jungwuchspflege

² Einsehbar unter: <https://www.foka.de/themen-1/der-forstbetrieb/wegebau/>

und Jungbestandspflege durchgeführt werden, wenn die Eingriffe aus dringenden betrieblichen Gründen nicht zwischen dem 16.07. und 30.11. durchgeführt werden können. Zufällige Nutzungen und Eingriffe zur Schadensabwehr sind ebenfalls möglich.

4. Planmäßige Hiebe sind in der Reproduktionszeit vom 01.03. bis 15.07. im Bereich der Vorrangflächen außerhalb von bekannten Reproduktionsbereichen unter Beachtung folgender Maßgaben möglich:
 1. Überprüfen, ob im Bereich der Eingriffsfläche aktuelle Hinweise auf Auerhuhnvorkommen bekannt sind.

Dazu informiert sich die Bewirtschafterin oder der Bewirtschafter bspw. bei der unteren Forstbehörde, den Wildtierbeauftragten, oder örtlich bekannten Expertinnen und Experten. Zur Absicherung wird ein Waldbegang vor Hiebsbeginn empfohlen. Die Überprüfung ist zu dokumentieren.
 2. Sind keine aktuellen Auerhuhnnachweise im Bereich der Hiebsfläche bekannt, kann der Hieb außerhalb der Nachtzeiten durchgeführt werden.
 3. Liegen aktuelle Hinweise auf Auerhuhnvorkommen, insbesondere Reproduktionsnachweise, im Bereich der Hiebsfläche vor, kann der Eingriff erst nach dem 15.07. durchgeführt werden.
5. In der Reproduktionszeit vom 01.03. bis 15.07. sind zufällige Nutzungen in bekannten Reproduktionsbereichen ausschließlich auf Grundlage einer Gefährdungsanalyse (vgl. Abb. 3) möglich. Sofern im Zuge der Gefährdungsanalyse keine aktuellen Hinweise auf Auerhuhnvorkommen vorliegen, ist die Maßnahme möglich. Liegen aktuelle Hinweise auf Auerhuhnvorkommen in diesen Bereichen vor, genügt für kurative Maßnahmen bis zu einer Eingriffsstärke von 100 Efm je Befallsherd eine Anzeige bei der Naturschutzbehörde, wenn folgende Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind:
 1. Der Witterungsverlauf (warm und trocken), die Bestandssituation und das Klima (Höhenlage) begünstigen eine Ausbreitung von Primärschädlingen. Damit besteht ein erhöhtes Risiko weiterer erheblicher Schäden.
 2. Die kurativen Maßnahmen sind geeignet, weitere Schäden zu verhindern (z. B. Käfer ist noch nicht ausgeflogen).
 3. Bei großflächigen Schäden (z. B. Massenvermehrung des Borkenkäfers) die Aufarbeitung in anderen Gebieten prioritär durchgeführt wird.
6. Bei umfangreicheren Maßnahmen mit einer Eingriffsstärke über 100 Efm je Befallsherd, ist die untere Naturschutzbehörde zur Entscheidung über das weitere Vorgehen zu beteiligen.

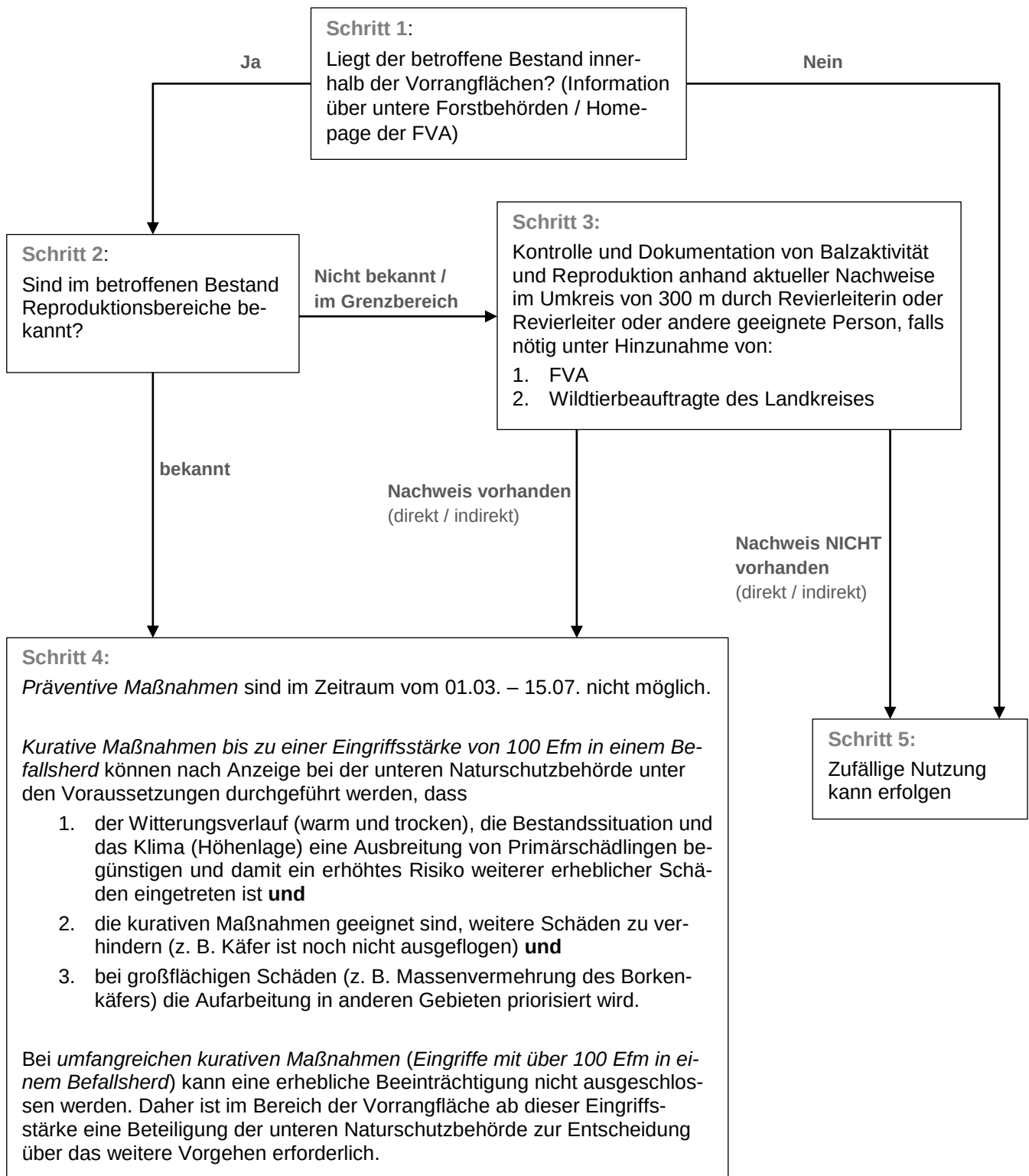


Abbildung 1: Vorgehen der Gefährdungsanalyse bei forstlichen Eingriffen im Rahmen zufälliger Nutzung

III. Handlungsempfehlung für die Jagd

Minimierung der Störeinflüsse durch Jagd

Auch jagdliche Aktivitäten können sich störend auf das Auerhuhn auswirken. Grundsätzlich bestehen Möglichkeiten, die Jagd so auszuüben, dass Störungen von Auerhühnern vermieden bzw. so minimiert werden, dass sie keine negative Wirkung auf Auerhühner haben.

Innerhalb von Vogelschutzgebieten werden Bewegungs- oder Stöberjagden in den störungssensiblen Monaten als Projekt angesehen und bedürfen

einer Natura 2000 Vor-/Verträglichkeitsprüfung, um eine erhebliche Beeinträchtigung der Population auszuschließen. Können erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden, dürfen Bewegungs- und Stöberjagden nur bei Vorliegen der unten genannten Ausnahmeveraussetzungen durchgeführt werden. Außerhalb der störungssensiblen Monate (im Zeitraum vom 16.07. bis 30.11.) ist von einer erheblichen Störung des Auerhuhns durch Bewegungs- und Stöberjagden nicht auszugehen.

Richtlinie/Empfehlungen zur Minimierung der Störeinflüsse durch die Jagd

1. Im Zeitraum vom 16.07. bis einschließlich dem 30.11. sind Auerhühner durch Störungen, die durch die Jagdausübung, insbesondere ausgehend von Bewegungs- und Stöberjagden, entstehen, wenig gefährdet. Daher wird in diesem Zeitraum die Jagdausübung nicht als störend für das Auerhuhn angesehen.
2. In der winterkalten Zeit vom 01.12. bis zum 28.02. können Störungen und die dadurch verursachten Fluchtbewegungen einen hohen Energieverlust bedeuten, der letztlich das Überleben der Tiere gefährdet. Daher sind bei der Jagdausübung innerhalb der Vorrangflächen auf Flächen mit aktuellem Auerhuhnvorkommen und in Reproduktionsbereichen folgende Maßnahmen zu beachten:
 1. Die Einzeljagd und Gruppenansitze sind ohne freilaufende Hunde möglich.
 2. Allenfalls im Dezember finden bei milder Witterung einzelne, aus anderen wichtigen Gründen, bspw. zur Seuchenbekämpfung oder Schadensabwehr, erforderliche Bewegungs- und Stöberjagden statt (innerhalb der Vogelschutzgebiete ist eine Vor-/Verträglichkeitsprüfung erforderlich).
 3. Flächen mit aktuellen Auerhuhnnachweisen sind von den Treibern großräumig zu umgehen.
 4. Es dürfen keine Luderplätze angelegt werden. Jeglicher Aufbruch muss außerhalb der Vorrangflächen entsorgt werden.
 5. Schwarzwildkarrungen dürfen nicht innerhalb der Reproduktionsbereiche und nur mit einem Mindestabstand von 1 km zu diesen angelegt werden
3. Während der Reproduktionszeit vom 01.03. bis einschließlich dem 15.07. sind innerhalb der Vorrangflächen auf Flächen mit aktuellem Auerhuhnvorkommen und außerhalb der Reproduktionsbereiche folgendes bei der Jagdausübung zu beachten:
 1. Die Einzeljagd und Gruppenansitze sind ohne freilaufende Hunde möglich.
 2. Es dürfen keine Luderplätze angelegt werden. Zudem muss jeglicher Aufbruch außerhalb der Vorrangflächen entsorgt werden.
 3. Es dürfen keine Schwarzwildkarrungen angelegt werden.
4. Innerhalb der Reproduktionsbereiche sind zur Reproduktionszeit jagdliche Aktivitäten nur in begründeten Ausnahmen, bspw. der Seuchenbekämpfung oder zur Schadensabwehr, möglich. Die Einzeljagd ist bei entsprechender Rücksichtnahme im Randbereich des Aufzuchtgebietes möglich.
5. Notwendige Nachsuchen stellen eine begründete Ausnahme von 1. bis 4. dar.

